

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1676/2543

พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง
เด็กชาย จตุพร รักเกื้อ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/3, มาตรา 193/5, มาตรา 193/8

ป.วิ.อ. มาตรา 198

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 บัญญัติว่า "ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา" หมายความว่า หากไม่มีการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไป วันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์ตรงกับวันหยุดราชการจำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ในวันอันเป็นวันแรกของการเปิดทำการปรกติได้เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด วันที่ครบกำหนดดังกล่าวจึงมิใช่วันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์อีกต่อไป จึงนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 มาปรับใช้มิได้

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้โจทก์และจำเลยฟังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541 จำเลยจะต้องอุทธรณ์ภายในวันที่ 30 มกราคม 2542 แต่ทนายจำเลยยื่นคำร้องในวันที่ 28 มกราคม 2542 ขอย้ายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไป 10 วัน นับแต่วันครบกำหนด จึงครบกำหนด 10 วัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งเป็นวันทำการปรกติ จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์ในวันดังกล่าว โดยยื่นอุทธรณ์วันที่ 11

กุมภาพันธ์ 2542 พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วถึง 2 วัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับ
อุทธรณ์ จำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 334,
335, 74(5) ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน จำนวน 900 บาท แก่ นางหมึก และให้
ส่งตัวจำเลยไปฝึกและอบรมยังสถานฝึกและอบรมจนกว่าจะอายุครบสิบแปดปี

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1)(3)(4)(8) วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้
เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่ขณะกระทำผิดจำเลย
อายุไม่เกิน 14 ปี จึงไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 ให้จำเลย
คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 910 บาท แก่ นางหมึก คชภักดีผู้เสียหาย พิเคราะห์
พฤติการณ์แห่งคดีและรายงานการสืบเสาะแล้วเห็นควรส่งจำเลยไปยังสถานฝึกและ
อบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาเพื่อฝึกและอบรมจนกว่า
จำเลยมีอายุครบสิบแปดปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไปหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คู่ความมีอำนาจอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้คู่ความฟังทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/5 บัญญัติว่า "ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ให้คำนวณตามปีปฏิทิน ถ้าระยะเวลามีได้กำหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปีระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น" และตามหลักฐานในสำนวนคดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้โจทก์และจำเลยฟังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2541 จำเลยจะต้องอุทธรณ์ภายในวันที่ 30 มกราคม 2542 แต่ปรากฏว่าทนายจำเลยยื่นคำร้องในวันที่ 28 มกราคม 2542 ขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วัน นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไป 10 วัน นับแต่วันครบกำหนด เมื่อนับระยะเวลาเป็นวันตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/3 วรรคสอง บัญญัติมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยเมื่อวันครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คือวันที่ 30 มกราคม 2542 จึงเริ่มต้นนับวันแรกของระยะเวลาที่ขยายออกไปคือ วันที่ 31 มกราคม 2542 ซึ่งจะครบกำหนด 10 วัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 อันเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้

ที่จำเลยฎีกาว่า กำหนดระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มกราคม 2542 ตรงกับวันเสาร์ ระยะเวลาอุทธรณ์จึงขยายไปเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 จึงต้องเริ่มต้นนับวันแรกของระยะเวลาที่ขยายออกไป คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 บัญญัติว่า "ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดทำการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุด

ทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา" อันหมายถึงว่าหากไม่มีการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไป วันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์ก็จะตรงกับวันที่ 30 มกราคม 2542 ซึ่งตรงกับวันเสาร์หยุดราชการ จำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 อันเป็นวันแรกของการเปิดทำการปรกติได้ เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 10 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด วันที่ 30 มกราคม 2542 จึงมิใช่วันสุดท้ายของระยะเวลาอุทธรณ์อีกต่อไป จึงนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 มาปรับใช้ดังที่จำเลยอ้างมิได้ กรณีจะเป็นดังที่จำเลยอ้างต่อเมื่อวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ขยายออกไป 10 วัน ตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดทำการ ระยะเวลาอุทธรณ์ก็จะขยายออกไปด้วยผลของมาตรา 193/8 นี้ แต่คดีนี้วันสุดท้ายของระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นวันทำการปรกติ จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์ในวันดังกล่าว โดยยื่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วถึง 2 วัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์จำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ระพีณ บุญสิทธิ์-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ